



Kodeks spółek handlowych w pracy biegłego rewidenta

Zbiór zadań – pytania

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W PRACY BIEGŁEGO REWIDENTA

ZBIÓR ZADAŃ – PYTANIA

Małgorzata Ślebzak
prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
Dominik Wajda

**CENTRUM
EDUKACJI
PIBR**

Recenzent: Grzegorz Oszczypała

Wydawca: Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Skład: Kapitałka Krystyna Szych

Grafiki: Freepik.com

Książka ta jest dziełem twórców i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w Internecie.

Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.

A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Copyright © Centrum Edukacji PIBR, Polska Izba Biegłych Rewidentów
Warszawa 2025

ISBN: 978-83-67285-29-2

Wydanie I

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

e-mail: ce@pibr.org.pl

tel. 22 637 31 04

fax 22 637 30 84

SPIS ZADAŃ

Zadanie 1	6
Zadanie 2	6
Zadanie 3	7
Zadanie 4	8
Zadanie 5	9
Zadanie 6	9
Zadanie 7	11
Zadanie 8	12
Zadanie 9	12
Zadanie 10	15
Zadanie 11	18

Zadanie 1

Sporządzony w zwykłej formie pisemnej statut spółki pod firmą „A. Zieliński, B. Kosiński i wspólnicy spółka komandytowo-akcyjna” stanowi, że:

- a) kapitał zakładowy spółki wynosi 40 000 zł,
- b) siedzibą spółki będzie Warszawa,
- c) A. Zieliński odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości 20 000 zł.

POLECENIE:

Proszę ocenić poprawność formy i postanowień statutu ww. spółki.

NOTATKI

Zadanie 2

Adam Kowalski posiada 100 udziałów (każdy o wartości nominalnej 100 zł) w spółce ALEX sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1000 równych udziałów. Adam Kowalski zawnioskował do zarządu spółki, aby umorzono 50 udziałów posiadanych przez wspólnika.

POLECENIE:

Proszę ocenić czy takie żądanie jest uprawnione, a jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione, aby było ono skuteczne?

NOTATKI

Zadanie 3

W uchwale zgromadzenia wspólników spółki TEDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podjętej w dniu 20 września 2024 r., postanowiono, że kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 10 000 zł do kwoty 1 000 000 zł. Umowa spółki stanowi, że jej kapitał zakładowy wynosi 10 000 zł.

POLECENIE:

Proszę wskazać czy taka uchwała wywiera skutki prawne, a jeśli tak, to jakie i z jaką chwilą?

NOTATKI

Zadanie 4

Spółka A. Dawidowski Sp. j. w Warszawie z uwagi na charakter i skalę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych według wytycznych przyjętych w ustawie o rachunkowości. Spółka ta zamierza przekształcić się w prostą spółkę akcyjną.

POLECENIE:

Proszę wskazać czy realizacja takiego zamierzenia wymaga przeprowadzenia badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta?

NOTATKI

Zadanie 5

AWAX prosta spółka akcyjna z siedzibą w Garwolinie, BIMAX sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, J. Nowak Sp. j. z siedzibą w Jaworznie oraz CERAM S.A. z siedzibą w Pruszkowie zamierzają się połączyć.

POLECENIE:

Proszę wskazać czy jest prawnie dopuszczalne przeprowadzenie procedury połączeniowej ww. spółek, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

NOTATKI

Zadanie 6

Spółka Y, będąca prostą spółką akcyjną, prowadzi działalność w branży produkcyjnej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w jej sprawozdaniu finansowym wykazano następujące pozycje kapitału własnego:

- kapitał zakładowy: 2 000 000 zł (podzielony na 200 000 akcji po 10 zł każda),
- kapitał zapasowy: 800 000 zł,
- kapitał rezerwowy: 300 000 zł,
- wynik finansowy netto za 2023 rok: 1 250 000 zł (zysk netto).

Zarząd spółki planuje przeznaczyć wynik finansowy netto za rok 2023 w następujący sposób:

- 200 000 zł na kapitał zapasowy,
- 300 000 zł na kapitał rezerwowy,
- 400 000 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- 350 000 zł na skup akcji własnych celem ich umorzenia z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy.

W związku z tym spółka podejmuje decyzję o umorzeniu 30 000 akcji, każda o wartości nominalnej 10 zł, w drodze umorzenia dobrowolnego. Cena skupu akcji od akcjonariuszy wynosi 11 zł za akcję, co oznacza, że zostanie wykorzystane dokładnie 330 000 zł. W przykładowie pominięto kwestie podatku dochodowego.

POLECENIE:

Proszę wskazać jak zaksięgować wyżej opisane zdarzenia gospodarcze? Jakie będą wartości poszczególnych kapitałów po podjęciu uchwały o podziale wyniku finansowego i umorzeniu akcji? Jak powinny zostać zaprezentowane zmiany w bilansie spółki?

NOTATKI

Zadanie 7

Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) pod firmą „Kowalski IT Solutions”, specjalizującą się w usługach programistycznych. Ze względu na dynamiczny rozwój działalności oraz zwiększającą się liczbę kontraktów z dużymi firmami postanawia przekształcić swoją działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z tym Jan Kowalski, jako przedsiębiorca przekształcany, sporządza plan przekształcenia zgodnie z wymogami art. 584⁷ k.s.h. Plan przekształcenia przedsiębiorcy zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształconego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Do planu przekształcenia załączono między innymi:

- projekt aktu założycielskiego spółki z o.o.,
- wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształconego,
- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

Zgodnie z art. 584⁸ k.s.h., plan przekształcenia podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy.

POLECENIE:

Proszę wskazać jakie są główne cele badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta? Jakie elementy powinien sprawdzić biegły rewident w trakcie badania planu przekształcenia?

NOTATKI

Zadanie 8

Spółka Tech Solutions sp. z o.o. ma pięciu wspólników, z których każdy posiada po 20% udziałów. Jeden z nich, Marek Nowak, postanowił sprzedać swoje udziały w spółce innemu wspólnikowi – Piotrowi Wiśniewskiemu. Strony ustaliły cenę nabycia udziałów na 300 000 zł, a transakcja ma zostać sfinalizowana na podstawie umowy sprzedaży udziałów.

Jednak zarząd spółki powziął wątpliwości co do ceny sprzedaży udziałów, ponieważ:

- w ostatnim czasie wartość rynkowa spółki znacząco wzrosła;
- w umowie spółki zawarto klauzulę o prawie pierwokupu dla pozostałych wspólników;
- pojawiły się sygnały, że cena może być ustalona na zbyt niskim poziomie w stosunku do rzeczywistej wartości udziałów.

Na podstawie art. 182 k.s.h. zarząd spółki postanowił przeprowadzić weryfikację ceny nabycia udziałów, powołując w tym celu biegłego rewidenta, który ma dokonać niezależnej oceny wartości udziałów.

POLECENIE:

Proszę wskazać jakie są obowiązki zarządu w zakresie weryfikacji ceny nabycia udziałów na podstawie art. 182 k.s.h.? Czy wspólnik może sprzedać swoje udziały po dowolnej cenie, czy też obowiązują go określone zasady?

NOTATKI

Zadanie 9

Metoda łączenia udziałów wpływa na kapitał własny.

Spółka z o.o. A (dalej jako Spółka A) łączy się ze Spółką z o.o. B (dalej jako Spółka B). W sensie prawnym Spółka A jest Spółką przejmującą, a Spółka B spółką przejmowaną. Spółka A nie posiada udziałów w Spółce B, a Spółka B nie posiada udziałów w Spółce A. Połączenie jest rozliczane metodą łączenia udziałów.

- Kapitał zakładowy Spółki A wynosi 20 tys. zł i dzieli się na 20 udziałów po 1 tys. zł.
- Kapitał zapasowy Spółki A wynosi 10 tys. zł.
- Kapitał własny Spółki A wynosi 30 tys. zł.
- Kapitał zakładowy Spółki B wynosi 10 tys. zł i dzieli się na 20 udziałów po 0,5 tys. zł.
- Kapitał zapasowy Spółki B wynosi 10 tys. zł.
- Kapitał własny Spółki B wynosi 20 tys. zł.

Dane na dzień połączenia (w tys. zł):

	Spółka z o.o. A	Spółka z o.o. B
Aktywa	200,00	36,00
Aktywa trwałe	120,00	26,00
Aktywa obrotowe	80,00	10,00
Pasywa	200,00	36,00
Kapitał własny w tym:	30,00	20,00
- kapitał podstawowy	20,00	10,00
- kapitał zapasowy	10,00	10,00
Zobowiązania i rezerwy	170,00	16,00

Wszystkie wartości są wyrażone w tysiącach złotych. W zadaniu mowa jest o „kapitale zakładowym”, ponieważ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 154 k.s.h., występuje kapitał zakładowy. Z kolei zgodnie z ustawą o rachunkowości kapitał ten prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym w pozycji „kapitał (fundusz) podstawowy”.

POLECENIE:

Proszę wskazać jak należy ustalić parytet wymiany? O ile należy podwyższyć kapitał zakładowy w Spółce A i ile wyniosą dopłaty dla wspólników Spółki B? Proszę wyliczyć wartość kapitału podstawowego i zapasowego po połączeniu metodą łączenia udziałów przy założeniu, że:

- Wariant nr 1 – plan połączenia zakładał i zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, że skutki rachunkowego połączenia należy rozliczyć z kapitałem zapasowym;
- Wariant nr 2 – w planie połączenia brak informacji, z jakim kapitałem należy rozliczyć skutki rachunkowego połączenia (zgromadzenie wspólników nie podjęło uchwały w tym zakresie).

NOTATKI

Przez wiedzę do sukcesu

NOTATKI

Zadanie 10

Z dniem 31 grudnia 2024 r. doszło do połączenia spółek metodą nabycia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Skutkiem tego było przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej (forma prawna: spółka z o.o.) na Spółkę Przejmującą (forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna) w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostały wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpiło z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w zakresie odpowiadającym udziałowi posiadanemu przez wspólnika mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (25%).

Wartość godziwa aktywów netto Spółki Przejętej wynosi 2 000 000 zł, wartość rynkowa wyemitowanych akcji – 2 946 000 zł Spółki Przejmującej.

Przed dniem połączenia Spółka Przejmująca była jednostką dominującą (udziałowcem) wobec Spółki Przejmowanej (jednostki zależnej) i posiadała 75% udziałów w jej w kapitale zakładowym. Udziały te zostały nabyte znacznie wcześniej w następujący sposób:

- a) dnia 9 sierpnia 2019 r. doszło do nabycia 50% udziałów za kwotę 1 000 000 zł; na ten dzień wartość godziwa aktywów netto Spółki Przejmowanej nie została ustalona;
- b) dnia 9 stycznia 2020 r. doszło do nabycia 25% udziałów za kwotę 700 000 zł; na ten dzień wartość godziwa aktywów netto Spółki Przejmowanej nie została ustalona.

W chwili zakupu udziałów nie planowano połączenia obu spółek. Jednostka dominująca sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym był wykazywany kapitał mniejszości 25%. W sprawozdaniu zawarto zastrzeżenie, że nie dokonano wyceny aktywów netto wg wartości godziwej na dzień objęcia kontroli.

POLECENIE:

1. Proszę wskazać czy na etapie sporządzania planu przekształcenia dla celu połączenia obu podmiotów metodą nabycia do ustalenia parytetu wymiany należało uwzględnić wartość księgową aktywów netto spółki Przejmowanej oraz spółki Przejmującej, czy może wartość rynkową lub inaczej ustaloną wartość godziwą aktywów netto Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej?

2. Czy gdy spółka przejmująca nabyła wcześniej 50% i 25% udziałów (dwa odrębne zdarzenia prawne) Spółki Przejmowanej (w dacie ich nabycia nie było to objęte procesem połączenia z prawnego punktu widzenia), ale ostatecznie połączyła się (trzecie zdarzenie prawne) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, to czy w takiej sytuacji do rachunkowego rozliczenia połączenia na podstawie metody nabycia stosujemy art. 44b ust. 7 u.r. (etapowe połączenie metodą nabycia), gdyż uznajemy, że na gruncie ustawy o rachunkowości do połączenia doszło w wyniku trzech zdarzeń: nabycia 50% udziałów, nabycia 25% udziałów oraz przejęcia majątku Spółki Przejmowanej w zamian za wyemitowane akcje, czego konsekwencją jest to, że cenę przejęcia ustalamy w odniesieniu do nabycia udziałów 50% i 25% (dwa zdarzenia) na podstawie art. 44b ust. 5 pkt 3 u.r., a cenę nabycia wynikającą z emisji akcji (trzecie zdarzenie) na podstawie art. 44b ust. 5 pkt 1 u.r.? W takim przypadku powstaje pytanie: jak ustalić wartość firmy dla celów połączenia, w szczególności czy wartość firmy obliczamy w świetle art. 44b ust. 7 u.r. osobno w odniesieniu do każdej z trzech transakcji, to jest nabycia 50% udziałów, nabycia 25% udziałów oraz przejęcia majątku Spółki Przejmowanej w zamian za wyemitowane akcje Spółki Przejmującej (w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w zakresie odpowiadającym udziałowi posiadanemu

przez wspólnika mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (25%)), odejmując od ustalonej dla każdej z transakcji ceny przejęcia wartość godziwą aktywów netto w procencie odzwierciedlającym procent nabytych praw do aktywów netto w ramach etapu?

Założenia do wyliczeń ze stanu faktycznego:

- cena przejęcia na dzień 9 sierpnia 2019 r.: 1 000 000 zł (cena nabycia udziałów),
- wartość godziwa aktywów netto bez uwzględnienia procentu nabytych praw do aktywów netto, czyli 100% na dzień 9 sierpnia 2019 r.: 1 000 000 zł,
- cena przejęcia na dzień 9 stycznia 2020 r.: 700 000 zł (cena nabycia udziałów),
- wartość godziwa aktywów netto bez uwzględnienia procentu nabytych praw do aktywów netto, czyli 100% na dzień 9 stycznia 2020 r.: 1 200 000 zł,
- cena przejęcia na dzień 31 grudnia 2024 r.: 2 946 000 zł (wartość rynkowa wyemitowanych 25% akcji Spółki Przejmującej w zamian za 25% kapitału mniejszościowego Spółki Przejmowanej),
- wartość godziwa aktywów netto na dzień 31 grudnia 2024 r.: 2 000 000 zł (udział procentowy 100%).

NOTATKI

Zadanie 11

Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka dominująca (jednostka przejmująca) posiadała tylko jedną jednostkę powiązaną (jednostka przejmowana). Jednostka dominująca posiada 85% udziałów w jednostce zależnej i sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane jest połączenie obu podmiotów metodą nabycia udziałów, o której mowa w art. 44b u.r., oraz wpisanie na ten dzień połączenia do KRS. Skutkiem tego będzie to, że na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka dominująca (jednostka przejmująca) nie będzie posiadała żadnych jednostek zależnych (jednostek przejmowanych).

POLECENIE:

1. Proszę wskazać czy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. należy sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe (SSF), skoro wzajemne transakcje zostaną wyłączone na dzień połączenia?
2. Proszę wskazać czy sprawozdanie finansowe jednostki przejmowanej będzie podlegało ustawowemu badaniu?
3. Proszę wskazać czy w wyniku połączenia metodą nabycia na dzień 31 grudnia 2024 r. należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych w jednostce przejmowanej zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 2 u.r., mimo że inwentaryzacja tych środków trwałych była przeprowadzana w jednostce przejmowanej wg stanu na 31 grudnia 2023 r.?

NOTATKI



Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
e-mail: ce@pibr.org.pl
tel. 22 637 31 04
fax 22 637 30 84
ce.pibr.org.pl

ISBN: 978-83-67285-29-2

© Wszelkie prawa zastrzeżone CE PIBR / PIBR

Przez wiedzę do sukcesu